主題精選：債權效力 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 土地法第73條之1第3項優先購買權之性質
發布日期: 2023-01-04
內文
一般學者主張具有債權效力，然亦有部分學者主張具有物權效力。
• (一) 主張債權效力之理由：土地法第73條之1第3項未明定「出賣人違反規定而將所有權移轉
者，其移轉不得對抗優先購買權人。」準此，土地法第73條之1第3項之優先購買權具有債權效
力。
• (二) 主張物權效力之理由：逾期未辦理繼承登記土地及建築改良物標售作業要點第13點規
定：「土地法第73條之1第3項之優先購買權與其他法律規定之優先購買權競合時，優先適用土
地法第73條之1之優先購買權。」準此，土地法第73條之1第3項之優先購買權先於物權效力之
土地法第104條及第107條而行使。因此，土地法第73條之1第3項之優先購買權具有物權效力。
• (三) 主張兼具物權效力與債權效力之理由：土地法第73條之1第3項優先購買權之次序為繼承
人、合法使用人、其他共有人。第二次序為合法使用人，其優先購買權類似土地法第104條，
因此具有物權效力。第一次序為繼承人，其次序優先於合法使用人，因此應具有物權效力。第
三次序為其他共有人，其優先購買權類似土地法第34條之1第4項，因此具有債權效力。
綜上，筆者主張第(三)說。亦即土地法第73條之1第
3項之優先購買權，第一次序繼承人及第二次序合
法使用人皆具有物權效力，第三次序其他共有人則
具有債權效力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 優先購買權之物權效力與債權效力
發布日期: 2022-10-20
內文
立法者賦予優先購買權物權效力或債權效力之考
量，在於若優先購買權對增進公共利益或社會福利
較大者，賦予物權效力；若優先購買權對增進公共
利益或社會福利較小者，賦予債權效力。前者法條
規定「出賣人未通知優先購買權人而將所有權移轉
者，其移轉不得對抗優先購買權人」，後者則無此
項規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 債權效力優先購買權請求損害賠償之依據
發布日期: 2021-08-05
內文
各位同學好
今日專欄說明有關債權效力優先購買權請求損害賠償之依據。
首先，依據土地法第34條之1第4項規定，共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共
同或單獨優先承購。而學說與實務上大多認為該優先購買權具有「債權效力(或性質)」，其概
念為：僅屬賣方與優先購買權人間之權利義務關係，如未通知而逕將應有部分出售予他人，並
已辦竣土地權利變更登記時，他共有人不得主張該買賣契約對其無效而塗銷其依法所為之登
記；如受有損害，僅得依法請求損害賠償。
而此處有一爭點在於，是依哪一法條及學理來請求損害賠償？茲整理說明如下：
• (一) 依侵權行為請求損害賠償
*民§184：因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之
方法，加損害於他人者亦同。
出賣之共有人違反通知義務，致未受通知之他共有人無從行使優先承購權，倘構成侵權行為致
該共有人因此受有損害，自得依侵權行為之法則請求出賣之共有人負損害賠償責任。土地共有
人…未依…規定通知他共有人，並辦畢所有權移轉登記時，出賣之共有人就其應有部分已無從
與他共有人成立買賣契約。他共有人於移轉登記後知悉上情，自不得依給付不能之法律關係，
請求出賣之共有人賠償損害。（最高法院民事大法庭109年度台上大字第2169號裁定）
• (二) 依債務不履行請求損害賠償
*民§226：因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。
他共有人之優先承購權，於出賣人與第三人「訂立買賣契約時」，即因法律規定而存在，該已
存在之權利不因出賣人故意不通知或怠為通知，並將共有土地移轉登記與第三人所有，而趨於
消滅或不得行使。他共有人「行使」優先承購權後，因出賣人之移轉行為而無法履行債務，不
論該權利性質係屬請求權或形成權，均應使出賣人負損害賠償責任。…他共有人行使優先承購
權後，仍與出賣人成立買賣關係，土地應有部分雖已移轉為第三人所有，如無法履行，乃為主
觀不能，而非客觀不能。出賣人應為其先行之不當行為，負給付不能之損害賠償責任，始符合
誠信原則。除債務不履行責任外，侵權行為規定是否能使他共有人獲得損害賠償？亦為應思考
之問題。…惟查，有權利而無法行使，始有受害可能；倘他共有人因其「共有人」身分之喪失
而不符取得優先承購權之要件，又何能認其權利受有侵害？（不同意見書1）

權利人行使優先購買權，與義務人就標的物成立買賣契約，對義務人前與第三人成立買賣契約
之效力並無影響，而形成二重買賣之結果。於優先購買權僅具債權效力之情形，該二買賣契約
效力等同，並無優劣之分，無論義務人對何者履行出賣人之給付義務，該受履行者之債權均獲
清償，而未獲清償者，即得依債務不履行規定請求賠償。…惟權利人於原共有關係存在時，即
取得優先承購權，於義務人與第三人訂立買賣契約時，其行使條件已成就，不以受通知為必
要，且買賣契約不因義務人主觀自始不能致無法締結或影響其效力，是標的土地所有權縱已移
轉，亦無礙優先承購權之存在及行使。…權利人之所以無法取得標的土地，實係因義務人逕自
移轉土地所有權予第三人所造成，核其性質，乃義務人無法履行出賣人之給付義務，自屬給付
不能。（不同意見書2）
綜上，兩者似都有理，但目前大法庭建立統一見解
為依「侵權行為」請求損害賠償。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下